



12 APR 2023

INTRARE
IESIRE

Nr.

3259

Aprob,

Președinte

~~Auliana~~ FECLISTOV

ERATA PRIVIND MODALITATEA DE CONSTITUIRE A GARANȚIEI DE BUNĂ EXECUȚIE

Referitor Anunț de publicitate ADV1357370 din data de 11.04.2023 privind procedura de achiziție având ca obiect *Servicii de formare specializată în domeniul achizițiilor publice pentru atingerea țintei 436 - Furnizarea de cursuri de formare specializată în domeniul achizițiilor publice, aferentă Componentei 14 - Buna guvernanță, Reforma 8 - Reformarea sistemului național de achiziții publice din Planul Național de Redresare și Reziliență.*

Autoritatea contractantă decide transmiterea prezentei:

Clarificări

INIȚIAL ÎN LOC DE	MODIFICARE PRIN ERATA A SE CITI
INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIA Secțiunea A. Informatii generale 10. Garanția de bună execuție.	INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIA Secțiunea A. Informatii generale 10. Garanția de bună execuție.
Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie în contul RO13TREZ7035005XXX017495 prin: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel: (i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;	Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie în contul RO13TREZ7035005XXX017495 prin: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel: (i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise: - fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-b), în cazul garanției de bună execuție. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului. Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.	(iii) asigurări de garanții emise: - fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale; e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului. Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIA Secțiunea B. MODEL CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII	INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIA Secțiunea B. MODEL CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII
9 GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI	9 GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI
Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie în contul RO13TREZ7035005XXX017495 prin: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel: (i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror	Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie în contul RO13TREZ7035005XXX017495 prin: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel: (i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror

valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; (iii) asigurări de garanții emise: - fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-b), în cazul garanției de bună execuție. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului. Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.	valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; (iii) asigurări de garanții emise: - fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale; e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică. Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului. Autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.
---	---